

Profil et retour à l'emploi des allocataires de l'assurance chômage après une rupture conventionnelle individuelle

Ce Dares Focus a été écrit en collaboration avec la DG Trésor. Le résultat de ce travail commun a également fait l'objet d'une publication dans la série Trésor-Éco n° 392.

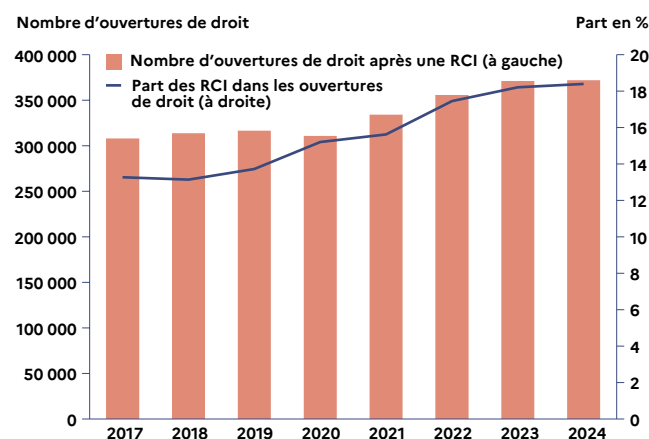
Les personnes qui recourent à l'assurance chômage à l'issue d'une rupture conventionnelle individuelle (RCI) ont en moyenne un niveau de diplôme plus élevé et sont plus souvent cadres que les autres personnes qui ouvrent un droit. Leur durée d'indemnisation est plus longue (en 2024, pour 77 % d'entre elles, l'indemnisation peut durer 18 mois ou plus, contre 48 % pour l'ensemble des allocataires) et leur allocation journalière est plus élevée de 13 euros en moyenne.

Le retour en emploi salarié est en moyenne moins rapide pour les personnes recourant à l'assurance chômage à la suite d'une rupture conventionnelle que pour l'ensemble des allocataires ouvrant un droit à l'assurance chômage. Durant l'année qui suit la perte d'un emploi, leur taux de présence en emploi est en moyenne inférieur de 9 points. Cet écart se réduit de moitié dans les deux ans suivant la fin de contrat et est très faible à l'horizon de 30 mois. De plus, durant la première année, cet écart n'est que de 2 points en moyenne pour les retours vers des emplois durables (CDI et CDD de 6 mois ou plus). Dans l'ensemble, les caractéristiques des signataires de RCI n'expliquent pas ce retour retardé à l'emploi.

Une part des ruptures conventionnelles individuelles dans les ouvertures de droit à l'assurance chômage en hausse depuis 2017

La rupture conventionnelle individuelle (RCI) permet de rompre à l'amiable un contrat à durée indéterminée (CDI) dans des conditions fixées conjointement par le salarié et son employeur¹.

GRAPHIQUE 1 | Ouvertures de droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) à la suite d'une rupture conventionnelle individuelle



Lecture : en 2024, 370 000 allocataires ouvrent un droit à l'assurance chômage à la suite d'une rupture conventionnelle.

Champ : France ; ouvertures de droit à l'ARE à la suite d'une rupture conventionnelle, tous régimes hors annexes VIII et X.

Source : base Minima sociaux, droits d'assurance chômage et parcours salariés (Midas) – Vague 7.

¹La rupture conventionnelle a été ajoutée au Code du travail par la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail qui a repris les conclusions de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008. Elle se distingue de la rupture conventionnelle collective, accord d'entreprise qui propose la rupture de contrats de travail sur la base du volontariat.

TABLEAU 1 | Profil des allocataires entrés à l'assurance chômage après une RCI par rapport à l'ensemble des personnes ouvrant un droit en 2024

	Part en % parmi l'ensemble	
	Ouvertures de droit à la suite d'une rupture conventionnelle individuelle	Ensemble des ouvertures de droit
Effectifs (en nombre d'ouvertures de droit)	370 000	2 020 000
Part dans les ouvertures de droit	18	100
Sexe		
Femmes	48	48
Hommes	52	52
Âge		
Moins de 25 ans	9	24
Entre 25 et 39 ans	52	41
Entre 40 et 52 ans	26	22
Plus de 53 ans	13	13
Niveau de diplôme		
Inférieur au bac	29	38
Bac	20	23
Supérieur au bac	49	38
Inconnu	1	1
Niveau de qualification		
Ouvriers et employés non qualifiés	16	25
Ouvriers et employés qualifiés	45	49
Professions intermédiaires	11	8
Cadres	26	15
Inconnu	2	3

Lecture : en 2024, 9 % des allocataires ouvrant un droit à la suite d'une RCI ont moins de 25 ans, contre 24 % de l'ensemble des personnes ouvrant un droit. Champ : France ; ouvertures de droit à l'ARE en 2024, y compris rechargements, tous régimes hors annexes VIII et X. Source : base Minima sociaux, droits d'assurance chômage et parcours salariés (Midas) – Vague 7.

Contrairement à la démission², ce dispositif ouvre aux salariés qui remplissent les conditions d'affiliation la possibilité d'être indemnisés à l'assurance chômage. Le nombre d'ouvertures de droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) après une RCI est en hausse, passant de 310 000 en 2017 à 370 000 en 2024 (graphique 1), tandis que la part des RCI dans le total des ouvertures de droit augmente de 5 points sur la même période.

Des allocataires à la suite d'une RCI plus âgés et plus qualifiés

Les allocataires ouvrant un droit à l'assurance chômage après une rupture conventionnelle individuelle disposent en moyenne de caractéristiques plus favorables sur le marché du travail que les autres. Parmi les allocataires dont le droit s'ouvre en 2024, 49 % des signataires de RCI détiennent un diplôme supérieur au bac, contre 38 % de l'ensemble (tableau 1). Ceux entrés à la suite d'une rupture conventionnelle occupent plus souvent des postes de cadres avant la période de chômage (26 %) que l'ensemble des allocataires ouvrant un droit (15 %) [1]. Par ailleurs, ils sont plus âgés : seuls 9 % d'entre eux ont moins de 25 ans, contre 24 % pour l'ensemble. Cependant, 13 % d'entre eux ont plus de 53 ans,

² En règle générale, une démission (rupture de contrat volontaire de la part du salarié) ne donne pas droit aux allocations chômage, sauf dans certains cas où la démission peut être considérée comme « légitime » par France Travail, comme en cas de projet de reconversion professionnelle validé par une association Transition Pro ou de départ en service civique.

³ La durée maximale d'indemnisation des signataires d'une rupture conventionnelle est réduite à 15 mois pour les moins de 55 ans et à 20,5 mois pour les plus de 55 ans dans l'avenant du 25 février 2026 à la convention de novembre 2024.

⁴ Ou des trois ans pour les allocataires de plus de 53 ans, éligibles à la filière seniors en 2024.

TABLEAU 2 | Caractéristiques des ouvertures de droit à l'assurance chômage en 2024

	Part en % parmi l'ensemble	
	Ouvertures de droit à la suite d'une rupture conventionnelle individuelle	Ensemble des ouvertures de droit
Durée potentielle d'indemnisation		
Inférieure à 12 mois	9	28
De 12 mois à moins de 18 mois	14	24
De 18 mois	65	39
De plus de 18 mois	12	9
Nombre de contrats sur la période de référence d'affiliation (PRA)		
1 contrat	68	37
2 contrats	18	18
Plus de 2 contrats	14	45
Motif de fin de contrat ouvrant le droit		
Fin de CDD, de contrat d'apprentissage ou de mission	0	52
Fin de CDI	100	48
Allocation journalière moyenne (en euros)	53	40
Salaire journalier de référence moyen (en euros)	91	64
Montant moyen des indemnités supralégales de rupture (en euros)*	9 300	13 200
Durée de différé spécifique		
Nulle	65	89
Moins de 30 jours	25	7
De 30 à 150 jours	10	4

* Hors allocataires ne recevant pas d'indemnités supralégales de rupture.

Lecture : en 2024, les allocataires ouvrant un droit à la suite d'une RCI perçoivent ensuite en moyenne une allocation journalière de 53 euros, contre 40 euros pour l'ensemble des personnes ouvrant un droit (indemnissables). Champ : France ; ouvertures de droit à l'ARE en 2024, y compris rechargements, tous régimes hors annexes VIII et X.

Source : base Minima sociaux, droits d'assurance chômage et parcours salariés (Midas) – Vague 7.

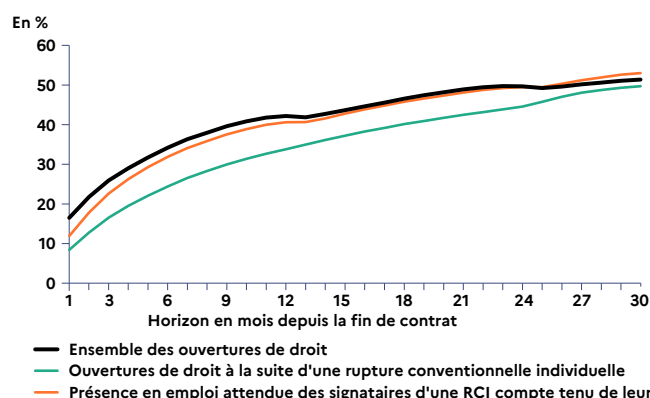
comme l'ensemble des allocataires. Enfin, la proportion de femmes parmi les allocataires signataires d'une RCI est identique à celle observée pour l'ensemble des allocataires ouvrant un droit en 2024 (48 %).

Pour les signataires de RCI, des droits à l'indemnisation plus longs et des montants plus élevés

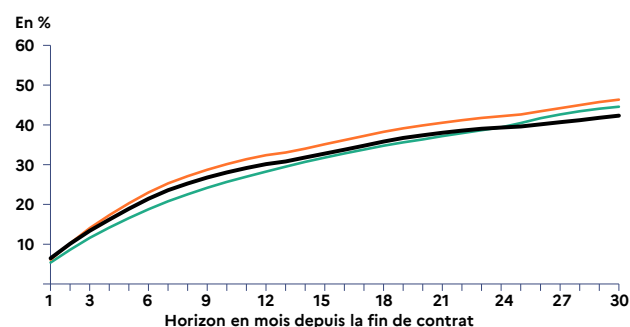
En 2024, 65 % des allocataires ouvrant un droit à l'assurance chômage à la suite d'une rupture conventionnelle individuelle ont un droit d'une durée de 18 mois (tableau 2), soit la durée d'indemnisation maximale cette année-là pour les allocataires de moins de 53 ans³, et 12 % un droit de plus de 18 mois. Pour l'ensemble des personnes ouvrant un droit en 2024, seuls 39 % ouvrent un droit de 18 mois, et 9 % un droit de plus de 18 mois. Cette durée potentielle d'indemnisation plus longue s'explique notamment par le parcours d'emploi plus continu des signataires d'une RCI avant l'entrée à l'assurance chômage. Ainsi, 68 % des allocataires signant une RCI ont un seul contrat au cours des deux ans⁴ qui précèdent l'ouverture de droit, contre 37 % de l'ensemble des personnes allocataires.

GRAPHIQUE 2 | Taux de présence en emploi des allocataires de l'assurance chômage à la suite d'une fin de contrat

2a | En emploi salarié



2b | En emploi salarié durable



Note : pour chaque horizon, un indicateur de présence en emploi théorique est estimé en supposant que les personnes recourant à l'assurance chômage à la suite d'une rupture conventionnelle se comportent à caractéristiques individuelles et de leurs droits à indemnités données (sexe, âge, diplôme, qualification, secteur d'activité, durée potentielle d'indemnisation, salaire journalier de référence) comme l'ensemble des allocataires ouvrant un droit. Il est décliné pour l'emploi salarié et pour l'emploi salarié durable. L'écart entre les courbes bleue et rouge estime ainsi la contribution spécifique d'une RCI à la présence en emploi salarié (respectivement emploi salarié durable).

Lecture : 39% des allocataires de l'assurance chômage qui s'ouvrent un droit à l'ARE au régime général en 2022 occupent un emploi salarié durable (CDI ou CDD d'au moins 6 mois) deux ans après la fin de leur contrat de travail.

Champ : France ; personnes indemnisables à l'ARE hors annexes VIII et X et ayant en 2022 une fin de contrat suivie d'une ouverture de droit initiale.

Source : base Minima sociaux, droits d'assurance chômage et parcours salariés (Midas) – Vague 7.

Les signataires d'une RCI recourant à l'assurance chômage perçoivent une allocation journalière moyenne de 53 euros, contre 40 euros pour l'ensemble des personnes ouvrant un droit, ce qui reflète le niveau plus élevé du salaire perçu et la plus grande continuité du parcours en emploi avant la perte de celui-ci. Par ailleurs, 35% d'entre eux bénéficient d'une indemnité supralégale de rupture versée par l'employeur, laquelle s'élève en moyenne à 9300 euros. Ils sont par conséquent soumis à un différé d'indemnisation spécifique : le versement de leur allocation chômage est retardé à partir de la date de fin de contrat. Cependant, dans deux tiers des cas, la durée de ce différé n'excède pas 30 jours.

Après une RCI, un retour à l'emploi salarié moins rapide

Après la fin d'un contrat, le taux de présence en emploi salarié des personnes recourant à l'assurance chômage augmente de manière continue à un horizon de deux ans (graphique 2) : de moins d'une personne sur cinq le mois suivant la perte d'emploi, ce taux monte à une sur deux au bout de deux ans. Les allocataires signataires d'une rupture conventionnelle individuelle sont moins souvent en emploi salarié que l'ensemble des allocataires, et ce, quel que soit l'horizon temporel à partir de la fin de contrat. Durant la première année suivant la perte d'emploi, leur taux de présence en emploi salarié est en moyenne inférieur de 9 points à celui de l'ensemble des allocataires. Cependant, près de la moitié de cet écart se résorbe au cours de la deuxième année suivant la fin de contrat, et presque la totalité à un horizon de 30 mois, où la majeure partie des droits sont consommés [2]. Cette dynamique résulte aussi d'un moindre recours à l'activité réduite et d'une moindre présence en emploi non durable (contrats d'intérim et CDD de moins de 6 mois).

Cette différence de taux de présence en emploi salarié est plus faible dans le cas de l'emploi salarié durable. Durant l'année

suivant la fin de contrat, le taux de présence en emploi salarié durable des signataires d'une RCI est en moyenne inférieur de 2 points à celui de l'ensemble des allocataires. Cet écart sur l'emploi durable se réduit progressivement jusqu'à un rattrapage complet au bout de deux ans, et va même jusqu'à s'inverser dans les mois suivants.

Un retour en emploi salarié retardé sans lien avec les caractéristiques individuelles

Les différences de caractéristiques des personnes et de leurs droits n'expliquent qu'une faible partie du retour moins rapide en emploi salarié à la suite d'une RCI (encadré) : ces différences (dont la contribution est matérialisée dans le graphique 2 par la distance entre la courbe rouge et la courbe noire) expliquent environ un quart de l'écart de taux de présence en emploi salarié total 6 mois après la fin du contrat. Vingt-quatre mois après, elles n'expliquent que très peu de l'écart constaté.

Par ailleurs, compte tenu de leurs caractéristiques observables plus favorables, on s'attend à ce que les allocataires signataires d'une RCI recourant à l'assurance chômage soient davantage en emploi salarié durable que la moyenne des allocataires. Pourtant, 6 mois après la fin de contrat, leur taux de présence en emploi salarié durable est inférieur de 4 points au taux attendu à l'aune de leurs caractéristiques. L'écart au taux attendu s'atténue avec le temps mais reste négatif de 3 points à un horizon de deux ans après la fin du contrat.

Il convient d'interpréter ces résultats avec prudence dans la mesure où il est possible que les personnes qui ne sont pas observées en emploi salarié travaillent pour un particulier ou pour leur propre entreprise, et que ce cas se présente plus fréquemment pour les signataires de RCI. Ils peuvent également refléter pour partie des caractéristiques inobservées (encadré). ●

ENCADRÉ • Définitions, sources et méthode

1. Définitions

Le régime de l'assurance chômage garantit une allocation, pendant une durée limitée, aux salariés involontairement privés d'emploi, ou qui démissionnent pour des raisons considérées comme légitimes, et ayant suffisamment contribué. L'**allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE)** est la principale allocation du régime.

Une personne est **indemnisable** à l'assurance chômage si elle dépose une demande d'allocation et que celle-ci est acceptée. Dans certaines situations (activité réduite, différé ou délai d'attente, sanction), une personne peut être indemnisable un mois donné mais ne pas être effectivement indemnisée le mois en question.

La **période de référence pour l'affiliation (PRA)** est définie comme les 24 (respectivement 36) derniers mois précédant la fin du contrat de travail pour les moins de 55 ans (respectivement 55 ans ou plus). La **durée potentielle d'indemnisation (DPI)**, ou durée du droit, correspond au nombre total de jours pendant lesquels une personne peut être indemnisée. Elle dépend du nombre de jours travaillés durant la PRA.

L'**allocation journalière (AJ)** est le montant journalier d'allocation effectivement perçu en cas d'indemnisation. Elle est calculée sur la base du **salairé journalier de référence (SJR)**, lequel dépend directement du niveau des salaires perçus par l'individu durant la PRA.

Le **différé d'indemnisation spécifique** est une période d'attente entre la fin du contrat de travail et le début de l'indemnisation. Il tient compte des **indemnités supralégales de rupture** du contrat de travail, c'est-à-dire, parmi les indemnités versées par l'employeur au salarié en dédommagement de la rupture conventionnelle, la part qui excède les montants minimums prévus par la loi. Il s'ajoute au différé de congés payés et au délai d'attente de 7 jours.

Une personne est ici considérée comme **présente en emploi salarié** durant un mois donné si elle dispose au cours de ce mois d'un contrat de travail d'au moins une heure. Cet emploi est considéré comme durable s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée (CDI) ou d'un contrat à durée déterminée (CDD) de 6 mois ou plus. Compte tenu de leur non-disponibilité dans la déclaration sociale nominative (DSN) sur la période de l'étude, sont exclus les salariés des particuliers-employeurs, les contrats issus de titres emploi service agricole (Tesa) simplifiés dans l'agriculture et les non-salariés.

2. Sources

Cette publication mobilise la base Minima sociaux, droits d'assurance chômage et parcours salariés ([Midas](#)). Celle-ci apparie des données sur l'accompagnement et l'indemnisation des inscrits à France Travail issues du Fichier historique statistique (FHS) et du Fichier national des allocataires (FNA), tous deux produits par France Travail, aux données sur les bénéficiaires de minima sociaux produites par la Caisse nationale d'allocations familiales (Cnaf), ainsi qu'aux données sur les contrats salariés issues des déclarations sociales nominatives (DSN). Les données sont exhaustives sur le champ des inscrits à France Travail et couvrent l'ensemble de la France (cf. [documentation en ligne](#)).

3. Estimation d'une présence en emploi salarié attendue

Pour estimer un taux de présence en emploi salarié attendu pour les allocataires indemnisables par le régime de l'assurance chômage signataires d'une RCI, un modèle de probabilité logistique est utilisé. Il est estimé à chaque horizon temporel, représentant le nombre de mois (t) écoulés depuis la fin du dernier contrat de travail. L'équation estimée est la suivante :

$$y_{it} = \beta_{0t} + \beta_{1t} * RC_i + \beta_{Xit} * X_i + \varepsilon_{it}$$

y_{it} est une variable binaire représentant la situation en emploi salarié (durable ou total) de l'individu i à la période t ; RC_i correspond à la variable binaire précisant quand l'individu est signataire d'une RCI ; le vecteur X_i contient l'ensemble des variables de contrôle : le sexe, l'âge, le niveau de diplôme en trois niveaux, la catégorie socioprofessionnelle en quatre postes, le secteur d'activité au niveau de la NAF en 64 postes, la durée potentielle d'indemnisation, le salaire journalier de référence et la cohorte (correspondant au mois dans l'année de la fin de contrat) ; enfin ε_{it} est le terme d'erreur. La présence en emploi attendue est estimée à partir des coefficients du modèle, en fixant la variable RC_i à 0 à chaque date t . Le coefficient β_{1t} donne une estimation à caractéristiques comparables de l'écart de présence en emploi suivant que la fin de contrat se soit accompagnée d'une RCI ou non. Cet écart peut être lié à des différences non observées entre les signataires d'une RCI et les autres allocataires telles que la motivation dans la recherche d'emploi ou les attentes envers l'emploi recherché, et ne peut donc pas être interprété comme un effet causal du fait d'avoir signé une RCI.

Léonie Fauvre et Joël Presotto (Dares), Iris Glaser et Thomas Noël (Trésor)

Pour en savoir plus

- [1] Berami A. (2026), « [Les ruptures conventionnelles en 2024](#) », *Dares Résultats* n° 15, avril.
- [2] Fauvre L., Glaser I., Noël T., Presotto J. (2026) « [Le retour à l'emploi des allocataires de l'assurance chômage après une rupture conventionnelle](#) », *Trésor-Éco* n° 392.

Directeur de la publication
Michel Houdebine

Directeur de la rédaction
Michel Houdebine

Secrétaires de rédaction
Thomas Cayet, Sabine Clerc

Maquettistes
Christophe Chauvin, Valérie Olivier

Mise en page
Dares, ministère chargé du Travail ISSN 2267 - 4756

Réponses à la demande
dares.travail-emploi.gouv.fr/contact

Contact presse
dares.communication@travail.gouv.fr

La Dares est la direction de l'Animation de la recherche, des Études et des Statistiques du ministère chargé du Travail. Elle contribue à la conception, au suivi et à l'évaluation des politiques publiques, et plus largement à éclairer le débat économique et social.

dares.travail-emploi.gouv.fr

RETROUVEZ LES DONNÉES DES GRAPHIQUES
ET TABLEAUX SUR NOTRE SITE INTERNET.

Dares^{fr}
Statistique publique
du monde du travail